

जमा करावें तथा पोस्ट ऑफिस से प्राप्त राशि को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मद में मुख्य शीर्ष-0070, उप मुख्य शीर्ष-(60) अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्तियां में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए प्रति माह जमा होने वाले शुल्क का विवरण भी कार्यालय/विभाग में संधारित करें। पोस्ट ऑफिस में पोस्टल आर्डर के साथ भेजे जाने वाले प्रपत्र संलग्न प्रेषित है।

(छ.ग. शासन सा. प्र. वि. का पत्र क्र. 1548/जी-674/2021/1-13 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 16 जुलाई 2021)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी उच्च स्तर पर होने के संबंध में निर्देश।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के द्वारा शासन को ध्यान में लाया है कि प्रायः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदक के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर जनसूचना अधिकारियों के द्वारा उच्च स्तर पर प्रकरण लंबित कहकर आवेदक को सूचित किया जाता है तथा चाही गई जानकारी प्रदाय नहीं की जाती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी को निर्देशित करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी जनसूचना अधिकारी यथासंभव पहुँच पर हो तो जानकारी प्राप्त कर आवेदक को प्रदाय करने का प्रयास करें या चाही गई जानकारी जिस स्तर पर हो उससे आवेदक को सूचित करें।

कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(छ.ग. शासन, सा. प्र. वि. का पत्र क्र./1152/जी-381/1-13 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 मई 2022)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी प्रदाय करने के संबंधी।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. एफ 2-7/2006/1/6, दिनांक 29.03.2006 एवं 30.06.2021

---00---

उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र दिनांक 29.03.2006 में "विभागीय पदोन्नति समिति (डी.पी.सी.) के कार्यवाही विवरण को गोपनीय मानते हुए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-8 (1) के तहत जानकारी प्रदाय करने से वर्जित किया गया था।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/1624/2014 में माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.06.2014 के अनुपालन में उपरोक्त संदर्भित परिपत्र क्रमांक एफ 2-7/2006/1/6, दिनांक 29 मार्च, 2006 को निरस्त करते हुए निम्नानुसार संशोधित किया गया था :-

“विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रदाय किया जा सकता है, किन्तु उसके साथ संलग्न गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग, आवेदक से ही संबंधित हो तो प्रदाय किया जा सकता है।”

3/ माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 के परिप्रेक्ष्य में रिट याचिका क्रमांक 1495/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.09.2018 का पैरा 05 एवं 06 अवलोकनीय है :-

5. The Supreme Court eventually concluded that information relating to a third party cannot be provided as it would amount to invasion of the privacy of the individual. Similarly, if copy of the DPC proceedings are supplied it will invade the privacy of persons whose ACRs would be disclosed to the information seeker, therefore, the procedure outlined under section 11(1) of the RTI Act is to be followed, as the same cannot be dispensed with. If the said parties, whose ACRs have been considered by the DPC, agree and accord consent for supplying the information, the information may be supplied, but if even one of the candidate fallen within the zone of consideration refuses to accord consent, entire DPC proceedings cannot be supplied unless the Commission, for good reasons, overrules the objection.

6. In view of foregoing, the impugned orders passed by the Commission in both the writ petitions are set aside and both the matters are remitted back to the Commission to follow the mandatory provision outlined under section 11(1) of the RTI Act and thereafter, pass the final order after seeking consent of all the parties whose ACRs are contained in the DPC proceedings.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आयोग का आदेश दिनांक 26.06.2014 उपरोक्त निर्णय दिनांक 19.09.2018 से निरस्त किये जाने से विभाग द्वारा जारी परिपत्र पत्र क्रमांक एफ 2-7/2006/1-13 दिनांक 30 जून 2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

“सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ऐसे आवेदन जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई कार्यवाही विवरण की मांग की हो, पर सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) का पालन करते हुए समस्त पक्षकारों, जिनके प्रकरणों पर विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा विचार किया गया हो, की सहमति/असहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण प्रदाय किया जा सकता है परन्तु यदि विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचाराधीन किसी एक भी पक्षकार द्वारा अपनी असहमति दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही तब तक प्रदाय नहीं की जायेगी जब तक आयोग द्वारा उचित कारणों का लेख करते हुए आपत्ति को निरस्त नहीं कर दिया जाता है।”

5/ कृपया अपने अधीनस्थ समस्त जनसूचना अधिकारी को उक्त संशोधन से अवगत कराते हुए आवेदनों का निराकरण करने हेतु निर्देशित करें।

(छ.ग. शासन, सा.प्र.वि., क्रमांक एफ 2-7/2006/1-13 नवा रायपुर 09 जुलाई, 2024)